

자동차 사고 과실비율 실제 판례 사례집

교차로·보행자·신호위반·차로변경 사고 6 건

공개 판결문에 기재된 사고 사실, 과실비율 및 판단 근거를 요약한 자료입니다.
구체적인 사건에서는 증거와 사실관계에 따라 과실비율이 달라질 수 있으며 판결문 원문을 우선합니다.

작성 기준일: 2026-07-24

수록 판례

1. **신호 없는 교차로: 넓은 도로 차량과 좁은 도로 차량** - 대법원 1993. 11. 26. 선고 93 다 1466
2. **항색점멸 교차로: 화물차와 오토바이 충돌** - 대법원 1997. 3. 28. 선고 96 다 15374
3. **신호위반 차량을 특정할 수 없는 교차로 사고** - 창원지방법원 1997. 4. 18. 선고 96 가합 7991
4. **횡단보도 없는 농촌 도로의 아동 보행자 사고** - 서울중앙지방법원 2009. 7. 7. 선고 2006 가단 423422(본소), 2009 가단 80741(반소)
5. **정지신호를 위반한 버스와 횡단보도 오토바이 사고** - 대법원 2021. 4. 8. 선고 2020 다 255078
6. **택시의 급유턴과 뒤따르던 과속 오토바이 사고** - 대법원 전원합의체 2024. 11. 21. 선고 2021 다 255853

1. 신호 없는 교차로: 넓은 도로 차량과 좁은 도로 차량

법원·선고일	대법원 1993. 11. 26.
사건번호·사건명	93 다 1466 / 손해배상(자)
재판 결과	상고기각
사고 유형	교통정리가 없는 교차로 - 도로 폭이 다른 경우

인정된 과실비율

넓은 도로 진행 차량(원고)	좁은 도로 진입 차량(피고)
50%	50%

사고 사실

원고 차량은 폭이 넓은 도로를 시속 약 97km로 진행하였고, 피고 차량은 폭이 좁은 도로에서 신호 없는 교차로에 진입하였다. 피고는 원고 차량의 불빛을 보았지만 교차로 방향으로 오는 차량이 아니라고 오인하여 진입했고 충돌이 발생하였다.

법원이 고려한 주요 요소

- 폭이 좁은 도로의 차량은 서행하고, 폭이 넓은 도로에서 진입하는 차량에 진로를 양보할 의무가 있음
- 피고 차량이 상대 차량의 진행 방향을 잘못 판단하고 교차로에 진입한 점
- 원고 차량이 제한속도를 크게 초과하여 주행한 점
- 원고 차량이 교차로와 횡단보도 부근에서 서행하지 않은 점
- 통행우선권이 있는 차량에도 과속과 서행의무 위반이 있으면 과실이 인정될 수 있음

판단 결과

대법원은 원고 차량의 과실을 50%로 본 원심 판단이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하지 않다고 보아 상고를 기각하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)

2. 황색점멸 교차로: 화물차와 오토바이 충돌

법원·선고일	대법원 1997. 3. 28.
사건번호·사건명	96 다 15374 / 손해배상(자)
재판 결과	상고기각
사고 유형	황색점멸등이 설치된 삼거리 교차로

인정된 과실비율

화물차 측	오토바이 측(원고)
40%	60%

사고 사실

화물차가 황색점멸등이 설치된 삼거리 교차로에 먼저 진입하였으나, 마주 오는 오토바이의 동태를 충분히 살피지 않고 급하게 통과하려다 충돌하였다. 오토바이 운전자는 무면허, 주취 상태였고 안전모를 착용하지 않은 채 화물차보다 먼저 통과하려고 무리하게 진입하였다.

법원이 고려한 주요 요소

- 화물차가 먼저 진입했더라도 상대 오토바이의 동태를 주의 깊게 살필 의무가 있었음
- 화물차가 급하게 교차로를 통과하려 한 점
- 오토바이 운전자의 무면허 운전과 주취 상태
- 오토바이가 먼저 통과하려고 무리하게 교차로에 진입한 점
- 안전모 미착용은 상해 확대와 관련된 사정으로 함께 고려됨

판단 결과

대법원은 오토바이 운전자의 과실을 60%로 본 원심 판단을 수긍하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)

3. 신호위반 차량을 특정할 수 없는 교차로 사고

법원·선고일	창원지방법원 1997. 4. 18.
사건번호·사건명	96 가합 7991 / 손해배상(자)
재판 결과	확정
사고 유형	정상 작동 신호등이 있는 사거리 - 신호위반자 불명

인정된 과실비율

피고 차량 측	피해 차량 측
70%	30%

사고 사실

사고 교차로의 신호등은 정상 작동 중이어서 어느 한쪽이 신호를 위반한 것은 분명했지만, 수사과 재판에서도 신호위반 차량을 특정하지 못했다. 피고 차량은 제한속도 60km 도로에서 약 111km로 주행했고 혈중알코올농도는 0.09%였다. 피해 차량도 약 105.5km로 과속했으나 음주 상태는 아니었다.

법원이 고려한 주요 요소

- 신호위반자를 증거로 특정할 수 없는 상태에서 임의로 단정하지 않은 점
- 양 차량의 제한속도 초과 정도
- 피고 운전자의 혈중알코올농도 0.09% 음주운전
- 피고 운전자의 전방주시 태만
- 입증된 위법행위의 상대적 중대성을 비교하여 책임을 배분한 점

판단 결과

법원은 피고 측 위법성이 상대적으로 더 크다고 보고 피고 차량 측 70%, 피해 차량 측 30%로 판단하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)

4. 횡단보도 없는 농촌 도로의 아동 보행자 사고

법원·선고일	서울중앙지방법원 2009. 7. 7.
사건번호·사건명	2006 가단 423422(본소), 2009 가단 80741(반소) / 손해배상·부당이득금반환
재판 결과	확정
사고 유형	횡단보도가 없고 차량 통행이 빈번하지 않은 농촌 또는 교외 도로

인정된 과실비율

운전자·보험자 측	아동·보호자 측
80%	20%

사고 사실

만 5 세 아동이 횡단보도가 없는 농촌 또는 교외 도로 부근에 있다가 차량에 충격되어 중상을 입고 이후 사망하였다. 법원은 이러한 도로에서는 보행자의 횡단 가능성이 있고, 특히 아동은 돌발 행동 가능성이 있으므로 운전자에게 감속과 주시 의무가 더 크게 요구된다고 보았다.

법원이 고려한 주요 요소

- 자동차전용도로나 왕복 4 차로 이상의 간선도로가 아닌 농촌·교외 도로였던 점
- 횡단보도가 없고 차량 통행이 빈번하지 않아 보행자의 횡단 가능성이 있었던 점
- 피해자가 판단력이 취약한 어린 아동이었던 점
- 운전자가 속도를 줄이고 아동의 동태를 주시해야 할 의무
- 보호자가 아동을 도로 부근에서 놀게 한 사정과 사고 지점이 도로 안쪽이었던 점

판단 결과

법원은 아동 및 보호자 측 과실을 20%로 보아 운전자·보험자 측의 책임을 80%로 제한하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)

5. 정지신호를 위반한 버스와 횡단보도 오토바이 사고

법원·선고일	대법원 2021. 4. 8.
사건번호·사건명	2020 다 255078 / 손해배상(자)
재판 결과	상고기각
사고 유형	신호교차로 - 버스 정지신호 위반, 오토바이 횡단보도 주행

인정된 과실비율

버스 측	오토바이 측(원고)
90%	10%

사고 사실

버스 운전자는 차량 진행신호가 정지신호로 바뀌었는데도 그대로 진행하였다. 버스는 보행자 신호에 따라 횡단보도를 건너던 오토바이의 좌측 부분을 앞부분으로 충격했고, 오토바이 운전자는 중상을 입었다.

법원이 고려한 주요 요소

- 버스 운전자가 정지신호로 변경된 뒤에도 계속 진행한 점
- 오토바이가 보행자 신호에 따라 횡단보도를 통과하고 있었던 점
- 오토바이를 탄 채 횡단보도를 건넌 사정
- 양측 행위가 사고 발생과 손해 확대에 미친 정도

판단 결과

원심은 오토바이 운전자 과실을 10%로 판단하였고, 대법원은 이 판단에 과실상계 법리를 오해한 잘못이 없다고 보아 상고를 기각하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)

6. 택시의 급유턴과 뒤따르던 과속 오토바이 사고

법원·선고일	대법원 전원합의체 2024. 11. 21.
사건번호·사건명	2021 다 255853 / 손해배상(자)
재판 결과	과실비율 부분 상고기각
사고 유형	차로 진행 중 급유턴 차량과 후행 오토바이 충돌

인정된 과실비율

택시 측	오토바이 측
80%	20%

사고 사실

택시는 2 차로를 진행하다 급하게 유턴을 시도했고, 뒤에서 1 차로를 따라오던 오토바이와 충돌하였다. 오토바이는 제한속도 70km 도로에서 사고 직전 시속 110km 를 넘게 주행하였다.

법원이 고려한 주요 요소

- 택시가 진행 중 급하게 유턴을 시도한 과실
- 뒤따르는 오토바이의 정상적인 통행을 방해한 점
- 오토바이가 제한속도를 40km 이상 초과한 중대한 과속
- 오토바이의 과속이 사고 발생 및 손해 확대에 원인이 된 점

판단 결과

원심은 오토바이 과실을 20%, 택시 측 책임을 80%로 제한하였다. 대법원은 과실비율 판단 부분을 수긍하였다.

출처: [국가법령정보센터 판결문 원문](#)